

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6466/2541

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
สุราษฎร์ธานี

นาย นิวรรณ มุ่ง ใหม่

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 158 (7), มาตรา 161, มาตรา 208, มาตรา 215

ฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยที่ทนายความลงลายมือชื่อเป็นผู้อุทธรณ์โดยที่จำเลยยังมิได้ยื่นใบแต่งตั้งทนายความตั้งทนายความผู้นั้นเป็นทนายจำเลยเท่ากับเป็นฟ้องอุทธรณ์ที่ยังมิได้ลงลายมือชื่อจำเลยผู้อุทธรณ์ จึงเป็นฟ้องอุทธรณ์ที่ไม่ถูกต้องในส่วนที่เป็นรูปแบบซึ่งสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลชั้นต้นย่อมมีอำนาจสั่งให้จำเลยแก้ไขฟ้องอุทธรณ์ ให้ถูกต้องเสียก่อน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161 วรรคหนึ่ง การที่ศาลชั้นต้นกลับสั่งรับฟ้อง อุทธรณ์ของจำเลย และศาลอุทธรณ์พบข้อผิดพลาดในการ ดำเนินกระบวนการพิจารณาของคู่ความและศาลชั้นต้นดังกล่าวแล้ว ก็ชอบที่ศาลอุทธรณ์จะย้อนสำนวนไป ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาให้ถูกต้องได้ ด้วยการให้จำเลยลงลายมือชื่อเป็นผู้อุทธรณ์หรือยื่น ใบแต่งตั้งทนายความตั้งทนายความที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้อุทธรณ์เป็นทนายจำเลย และกรณีนี้ก็หาได้ล่วงเลยเวลาที่ควรปฏิบัติไม่ ทั้งไม่ต้องด้วยความยุติธรรมที่จะให้จำเลยเสียสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ อันเนื่องมาแต่ข้อผิดพลาดในการดำเนินการกระบวนการพิจารณา ของคู่ความและศาลชั้นต้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์จำเลยเพราะเหตุที่จำเลยมิได้ยื่นใบแต่งตั้งทนายความจำเลย ย่อมเป็นการไม่ชอบ

ประกอบกับคดีนี้จำเลยอุทธรณ์ ขอให้รื้อการลงโทษ และผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดี
แก่จำเลยต่อไป จึงมีเหตุสมควร ให้ศาลฎีกายกคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ และให้ศาล
ชั้นต้นดำเนินการให้จำเลยแก้ไข ฟ้องอุทธรณ์ให้ถูกต้อง แล้วดำเนินการต่อไป

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และ 295

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
295 และ 83 จำคุก 2 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1
เดือนจึงให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รื้อการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกอุทธรณ์จำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า มีเหตุให้พิพากษายกคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค 3 หรือไม่ จำเลยฎีกาว่าที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยที่
ทนายความลงลายมือชื่อเป็นผู้อุทธรณ์โดยไม่สั่งให้จำเลยแก้ไขด้วยการให้จำเลยลง
ลายมือชื่อเป็นผู้อุทธรณ์หรือยื่นใบแต่งตั้งทนายความให้ถูกต้องนั้น ศาลอุทธรณ์ภาค 3
ชอบที่จะสั่งให้แก้ไขกรณีบกพร่องหรือกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบดังกล่าวได้ไม่
ชอบที่จะพิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย เห็นว่า ฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยที่ทนายความ
ลงลายมือชื่อเป็นผู้อุทธรณ์โดยที่จำเลยยังมิได้ยื่นใบแต่งตั้งทนายความผู้

นั้นเป็นทนายจำเลยเท่ากับเป็นฟ้องอุทธรณ์ที่ยังมิได้ลงลายมือชื่อจำเลยผู้อุทธรณ์ ฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นฟ้องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในส่วนที่เป็นรูปแบบซึ่งสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลชั้นต้นมีอำนาจสั่งให้จำเลยแก้ไขฟ้องอุทธรณ์ให้ถูกต้องเสียก่อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161 วรรคหนึ่งแต่กลับสั่งรับฟ้องอุทธรณ์ของจำเลย ซึ่งอาจทำให้กระทบต่อสิทธิอุทธรณ์ของจำเลยที่จะได้รับการพิจารณากลับกรองจากศาลสูงเมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 3 พบข้อผิดพลาดในการดำเนินกระบวนการพิจารณาของคู่ความและศาลชั้นต้นดังกล่าว ก็ชอบที่จะย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องได้ ด้วยการให้จำเลยลงลายมือชื่อเป็นผู้อุทธรณ์หรือยื่นใบแต่งทนายความตั้งทนายความที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้อุทธรณ์เป็นทนายจำเลยและกรณีนี้ก็หาได้ล่วงเลยเวลาที่ควรปฏิบัติไม่ ทั้งไม่ต้องด้วยความยุติธรรมที่จะให้จำเลยเสียสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์อันเนื่องมาแต่ข้อผิดพลาดในการดำเนินกระบวนการพิจารณาของคู่ความและศาลชั้นต้นดังกล่าว ประกอบกับจำเลยอุทธรณ์ขอให้รื้อการลงโทษเพราะเพิ่งกระทำความผิดเป็นครั้งแรกและนายเอนก ไวยकरण ผู้เสียหายไม่ตั้งใจเอาความแก่จำเลยต่อไป ซึ่งข้อนี้ก็ปรากฏในฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยว่าผู้เสียหายได้ลงลายมือชื่อรับรองว่าอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นความจริงผู้เสียหายไม่ตั้งใจดำเนินคดีแก่จำเลยต่อไปเนื่องจากจำเลยได้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย ผู้เสียหายกับจำเลยต่างเข้าใจต่อกันด้วยดีแล้ว ดังนั้น จึงมีเหตุสมควรให้พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการให้จำเลยแก้ไขฟ้องอุทธรณ์ให้ถูกต้อง แล้วดำเนินการต่อไปตามกฎหมาย

(สมบัติ เดียววิศเรศ-ไสว จันทะศรี-เสรี ชุณหถนอม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ